P U T U S A N

Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **DWI YULIANI binti HERU HENDRO**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 7 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kebon Pala III No. 144 A Rt. 006/13 Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat atau Jl. Pertanian Gg. Menteng Rt. 004/04 No. 44 C Kel. Cipayung Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **AZIS bin MUHAMMAD SAMBAS**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 24 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kebon Pala III No. 144 A Rt. 006/13 Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat atau Jl. Pertanian Gg. Menteng Rt. 004/04 No. 44 C Kel. Cipayung Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I. DWI YULIANI binti HERU HENDRO dan Terdakwa II. AZIS bin MUHAMMAD SAMBAS ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Terdakwa I. DWI YULIANI binti HERU HENDRO didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Eko Prabowo Ramadhan, S.H., Soraya Indah Ayu Rahmani, S.H., Joshua Alexander, S.H., Monica Salma Destriani, S.H., dan Mohammad Ilham Pratama Tagore, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "PRABOWO & MARHSYA LAW FIRM" yang berkantor di Jl. Wijaya II, Grand Wijaya Centre Blok AB 3-4, Lt. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 087/PML/SK/XI/2022 tanggal 6 November 2022;

Terdakwa II. AZIS bin MUHAMMAD SAMBAS didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Eko Prabowo Ramadhan, S.H., Soraya Indah Ayu Rahmani, S.H., Joshua Alexander, S.H., Monica Salma Destriani, S.H., dan Mohammad Ilham Pratama Tagore, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "PRABOWO & MARHSYA LAW FIRM" yang berkantor di Jl. Wijaya II, Grand Wijaya Centre Blok AB 3-4, Lt. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 088/PML/SK/XI/2022 tanggal 6 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. DWI YULIANI binti HERU HENDRO dan terdakwa II. AZIS bin MUHAMMAD SAMBAS secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. DWI YULIANI binti HERU HENDRO dan terdakwa II. AZIS bin MUHAMMAD SAMBAS dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.0000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) plastic bening kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,9 gram (netto 0,1688 gram) didalam dompet kecil warna coklat;
    2. 1 (satu) unit handphone merk Poco type M3 warna hitam berikut kartu SIM dengan nomor 081311142075;
    3. 1 (satu) unit handphone merk Infinix type Hot 10 warna biru berikut kartu SIM dengan nomor 081294635125;
    4. 1 (satu) buah timbangan digital merk krisbow warna silver;
    5. Seperangkat alat hisap sabu;

    Dirampas untuk dimusnahkan

    6. 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- dan 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- senilai Rp. 2.500.000,-;

    Dirampas untuk Negara
4. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa AZIS Bin SAMBAS dan Terdakwa Dwi Yuliani Binti HERU HENDRO untuk seluruhnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.perk : PDM-35/JKTSL/Enz.2/02/2023 pada perkara pidana Nomor : 121/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.;
3. Membebaskan Terdakwa AZIS Bin SAMBAS dan DWI YULIANI Binti HERU HENDRO dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memerintahkan agar Terdakwa AZIS Bi SAMBAS dan DWI YULIANI Binti HERU HENDRO dibebaskan dari Tahanan;
5. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum secara tertulis, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I. DWI YULIANI binti HERU HENDRO dan terdakwa II. AZIS bin MUHAMMAD SAMBAS pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 sekira pukul 02.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Jl. Pertanian Gg. Menteng Rt. 004/04 No. 44 C Kel. Cipayung Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena para terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I****,* perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Oktober 2022 terdakwa I. Dwi Yuliani dan terdakwa II. Azis memesan narkotika jenis sabu kepada sdr Hardi (DPO) keesokan harinya sdr Hardi mengirimkan lokasi pengambilan narkotika jenis sabu kepada para terdakwa di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat, setelah menerima lokasi tersebut kemudian para terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju Tanah Abang Jakarta Pusat bersama saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rifan Maulana (penuntutan terpisah) yang menggunakan sepeda motor seorang diri, sesampainya di lokasi yang tentukan oleh sdr Hardi lalu terdakwa I Dw Yuliani mengambil kotak bekas korek kayu yang berisi narkotika jenis sabu selanjutnya para terdakwa bersama saksi Rifan Maulana langsung pulang kerumah para terdakwa di Jl. Pertanian Gg. Menteng Rt. 004/04 No. 44 C Kel. Cipayung Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, sesampainya dirumah narkotika jenis sabu dengan berat 5 gram tersebut dibagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil, kemudian saksi Rifan Maulana membawa sebanyak 10 (sepuluh) paket untuk dijual sedangkan sisanya disimpan dirumah para terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 sekitar sore hari terdakwa II Azis bersama saksi Rifan Maulana (penuntutan terpisah) menyetorkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Hardi (DPO) dan para terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 1 Nopember 2022 saksi Edi Setyawan, saksi Shaendy Andara, SH dan saksi Kuntarto yang merupakan anggota Polri Polsek Mampang Prapatan melakukan penangkapan terhadap saksi Rifan Maulana di Jl. Rawa Geni Gg. Dua Putri Rt. 003/07 Kel. Ratu Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu kemudian dari informasi yang diperoleh dari saksi Rifan Maulana jika narkotika jenis sabu yang dimilikinya berasal dari Dwi Yuliani dan Azis maka saksi Edi Setyawan, saksi Shaendy Andara, SH dan saksi Kuntarto melakukan pengembangan serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Dwi Yuliani dan terdakwa II. Azis sekitar pukul 02.15 wib di rumah yang beralamat di Jl. Pertanian Gg. Menteng Rt. 004/04 No. 44 C Kel. Cipayung Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat dan ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi berat brutto 0,9 gram didalam dompet warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital merk krisbow, 1 (satu) unit handphone Infinix hot 10 warna biru dengan simcard nomor 081294635125, 1 (satu) unit handphone Poco M3 warna hitam dengan simcard nomor 081311142075, seperangkat alat hisap sabu dan uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari penguasaan para terdakwa;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI No. PL54DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Nopember 2022 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1688 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. DWI YULIANI binti HERU HENDRO dan terdakwa II. AZIS bin MUHAMMAD SAMBAS pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022 sekira pukul 02.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Jl. Pertanian Gg. Menteng Rt. 004/04 No. 44 C Kel. Cipayung Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena para terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2022 saksi Edi Setyawan, saksi Shaendy Andara, SH dan saksi Kuntarto yang merupakan anggota Polri Polsek Mampang Prapatan melakukan penangkapan terhadap saksi Rifan Maulana di Jl. Rawa Geni Gg. Dua Putri Rt. 003/07 Kel. Ratu Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu kemudian dari informasi yang diperoleh dari saksi Rifan Maulana (penuntutan terpisah) jika narkotika jenis sabu yang dimilikinya berasal dari Dwi Yuliani dan Azis maka saksi Edi Setyawan, saksi Shaendy Andara, SH dan saksi Kuntarto melakukan pengembangan serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Dwi Yuliani dan terdakwa II. Azis sekitar pukul 02.15 wib di rumah yang beralamat di Jl. Pertanian Gg. Menteng Rt. 004/04 No. 44 C Kel. Cipayung Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat dan ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi berat brutto 0,9 gram didalam dompet warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital merk krisbow, 1 (satu) unit handphone Infinix hot 10 warna biru dengan simcard nomor 081294635125, 1 (satu) unit handphone Poco M3 warna hitam dengan simcard nomor 081311142075, seperangkat alat hisap sabu dan uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari penguasaan para terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Mampang Prapatan untuk proses hukum lebih lanjut karena perbuatan para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI No. PL54DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Nopember 2022 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1688 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan, kemudian pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, telah dijatuhkan Putusan Sela dengan amar putusan bertuliskan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 121/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel., atas nama Terdakwa I. ***Dwi Yuliani binti Heru Hendro*** *dan Terdakwa II.* ***Azis bin Muhammad Sambas****;*

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EDI SETYAWAN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi sebelumnya sudah memberi keterangan di BAP Kepolisian dan membenarkannya;
   - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa I. Dwi Yuliani dan Terdakwa II. Azis bin Muhamad Sambas ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2022 sekira pukul 02.15 wib di rumah tinggal mereka yang berlamat di Jl. Pertanian Gg. Menteng Rt. 004/04 No. 44 C Kel. Cipayung Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan pada rumah tinggal Para Terdakwa narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh para terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening disimpan didalam dompet kecil warna coklat yang tergeletak di kamar tidur dalam rumah;
- Bahwa pada saat di interogasi Para Terdakwa mengaku mendapat narkotika jenis sabu dari orang yang bernama Hardi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 mereka membeli narkotika jenis sabu seharga Rp4.500.000,00;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 00.15 wib saksi bersama anggota lainnya telah berhasil mengamankan pelaku tindak pidana narkotika yang bernama Rifan Maulana dan saat diamankan Rifan Maulana kedapatan memiliki narkotika jenis sabu dan setelah di interogasi Rifan Maulana bahwa ia mendapatkan sabu dari Terdakwa I. Dwi Yuliani dan Terdakwa II. Azis;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi tanggapan dalam nota pembelaan;

2. Saksi **SHAENDY ANDARA, SH,** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi sebelumnya sudah memberi keterangan di BAP Kepolisian dan membenarkannya;
   - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian;
   - Bahwa Terdakwa I. Dwi Yuliani dan Terdakwa II. Azis bin Muhamad Sambas ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2022 sekira pukul 02.15 wib di rumah tinggal mereka yang berlamat di Jl. Pertanian Gg. Menteng Rt. 004/04 No. 44 C Kel. Cipayung Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat;
   - Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan pada rumah tinggal Para Terdakwa narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening disimpan didalam dompet kecil warna coklat yang tergeletak di kamar tidur dalam rumah;
   - Bahwa pada saat di interogasi para terdakwa mengaku mendapat narkotika jenis sabu dari orang yang bernama Hardi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 mereka membeli narkotika jenis sabu seharga Rp4.500.000,00;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 00.15 wib saksi bersama anggota lainnya telah berhasil mengamankan pelaku tindak pidana narkotika yang bernama Rifan Maulana dan saat diamankan Rifan Maulana kedapatan memiliki narkotika jenis sabu dan setelah di interogasi Rifan Maulana bahwa ia mendapatkan sabu dari Terdakwa I. Dwi Yuliani dan Terdakwa II. Azis;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi tanggapan dalam nota pembelaan;

3. Saksi **RIFAN MAULANA bin SAMSUL IDRIS**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi sebelumnya sudah memberi keterangan di BAP Kepolisian dan membenarkannya;
   - Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekitar pukul 00.05 wib di Jl. Rawa Geni Gg. Dua Putri Rt. 003/07 Kel. Ratu Kaya, Kec. Cipayung, Kota Depok;
   - Bahwa pada saat tertangkap saksi memiliki 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika yang tersimpan didalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening dimana setelah ditimbang oleh polisi dihadapan saksi berat bruttonya adalah 1,7 gram;
   - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik teman-teman saksi yaitu Terdakwa I. Dwi Yuliani dan Terdakwa II. Azis yang saksi dapatkan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib di rumah tinggalnya yang beralamat di Jl. Pertanian Gg. Menteng Rt. 004/04 Kel. CIpayung Jaya, Kec. Cipayung Kota Depok;
   - Bahwa saksi mengambil sabu kepada Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi sabu paketan 200.000,00 dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi sabu paketan 150.000,00;
   - Bahwa saksi menawarkan kepada teman-teman saksi hingga akhirnya terjual 8 (delapan) bungkus plastik klip paketan 200.000,00 dan 2 (dua) bungkus plastik klip paketan 150.000,00 uang hasil penjualannya saksi langsung serahkan kepada Para Terdakwa dengan cara mengantarkan langsung, yaitu sebesar Rp1.900.000,00;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mendapat upah Rp500.000,00 setiap minggunya apabila dapat menjual sabu milik Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa Para Terdakwa memberi tanggapan dalam nota pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. DWI YULIANI binti HERU HENDRO:

- Bahwa Terdakwa I. sebelumnya sudah memberi keterangan di BAP Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 02.15 wib di rumah tinggal terdakwa yang beralamat di Jl. Pertanian Gg. Menteng Rt. 004/04 No. 44 C Kel. Cipayung Jaya, Kec. Cipayung Kota Depok Jawa Barat;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang dibungkus plastik klip bening dan setelah ditimbang dihadapan terdakwa berat bruttonya 0,9 gram;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa dan Saksi Rifan Maulana mendapatkan sabu dengan cara membeli dari orang yang dikenal dengan nama “Hardi” pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 seharga Rp4.500.000,00;
- Bahwa maksud Para Terdakwa membeli sabu untuk dijual kembali kepada orang yang ingin membeli dan sebagian di konsumsi;
- Bahwa dari 5 gram sabu yang Para Terdakwa dapatkan dari “Hardi”, beberapa sudah laku terjual saat ini tersisa 1 bungkus 0,9 gram;
- Bahwa maksud Para Terdakwa berjualan sabu untuk mencari keuntungan saja karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi.
- Bahwa dari 5 gram sabu kemudian dibagi menjadi 25 paketan kecil lalu teman Para Terdakwa membawa 10 paket untuk dijual sedangkan sisanya disimpan dirumah;
- Bahwa Terdakwa I. membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa II. mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II. AZIS bin MUHAMMAD SAMBAS:

- Bahwa Terdakwa II. sebelumnya sudah memberi keterangan di BAP Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 02.15 wib di rumah tinggal terdakwa yang beralamat di Jl. Pertanian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gg. Menteng Rt. 004/04 No. 44 C Kel. Cipayung Jaya, Kec. Cipayung Kota Depok Jawa Barat;

- Bahwa Para Terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang dibungkus plastik klip bening dan setelah ditimbang dihadapan terdakwa berat bruttonya 0,9 gram;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa dan Saksi Rifan Maulana mendapatkan sabu dengan cara membeli dari orang yang dikenal dengan nama “Hardi” pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 seharga Rp4.500.000,00;
- Bahwa maksud Para Terdakwa membeli sabu untuk dijual kembali kepada orang yang ingin membeli dan sebagian di konsumsi;
- Bahwa dari 5 gram sabu yang Para Terdakwa dapatkan dari “Hardi”, beberapa sudah laku terjual saat ini tersisa 1 bungkus 0,9 gram;
- Bahwa maksud Para Terdakwa berjualan sabu untuk mencari keuntungan saja karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi.
- Bahwa dari 5 gram sabu kemudian dibagi menjadi 25 paketan kecil lalu teman Para Terdakwa membawa 10 paket untuk dijual sedangkan sisanya disimpan dirumah;
- Bahwa Terdakwa II. membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa II. mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI No. PL54DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) plastik bening kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,9 gram (netto 0,1688 gram) didalam dompet kecil warna coklat;
2. 1 (satu) unit handphone merk Poco type M3 warna hitam berikut kartu SIM dengan nomor 081311142075;
3. 1 (satu) unit handphone merk Infinix type Hot 10 warna biru berikut kartu SIM dengan nomor 081294635125;
4. 1 (satu) buah timbangan digital merk krisbow warna silver;
5. Seperangkat alat hisap sabu;
6. 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- dan 22 (dua puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- senilai Rp. 2.500.000,-;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2022 Terdakwa I. Dwi Yuliani dan Terdakwa II. Azis memesan narkotika jenis sabu kepada sdr Hardi (DPO) keesokan harinya sdr Hardi mengirimkan lokasi pengambilan narkotika jenis sabu kepada para terdakwa di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa kemudian setelah menerima lokasi tersebut kemudian Para Terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju Tanah Abang Jakarta Pusat bersama Saksi Rifan Maulana yang menggunakan sepeda motor seorang diri;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang tentukan oleh sdr Hardi lalu Terdakwa I. Dwi Yuliani mengambil kotak bekas korek kayu yang berisi narkotika jenis sabu selanjutnya Para Terdakwa bersama Saksi Rifan Maulana langsung pulang kerumah Para Terdakwa di Jl. Pertanian Gg. Menteng Rt. 004/04 No. 44 C Kel. Cipayung Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa sesampainya dirumah narkotika jenis sabu dengan berat 5 gram tersebut dibagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil, kemudian Saksi Rifan Maulana membawa sebanyak 10 (sepuluh) paket untuk dijual sedangkan sisanya disimpan dirumah Para Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 sekitar sore hari Terdakwa II Azis bersama Saksi Rifan Maulana menyetorkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) kepada sdr Hardi (DPO) dan Para Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 November 2022 Saksi Edi Setyawan, Saksi Shaendy Andara, SH dan Tim yang merupakan anggota Polri Polsek Mampang Prapatan melakukan penangkapan terhadap Saksi Rifan Maulana di Jl. Rawa Geni Gg. Dua Putri Rt. 003/07 Kel. Ratu Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu kemudian dari informasi yang diperoleh dari Saksi Rifan Maulana jika narkotika jenis sabu yang dimilikinya berasal dari Terdakwa I. Dwi Yuliani dan Terdakwa II. Azis, maka Saksi Edi Setyawan, Saksi Shaendy Andara, SH dan Tim melakukan pengembangan serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Dwi Yuliani dan Terdakwa II. Azis sekitar pukul 02.15 wib di rumah yang beralamat di Jl. Pertanian Gg. Menteng Rt. 004/04 No. 44 C Kel. Cipayung Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi berat brutto 0,9 gram didalam dompet warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital merk krisbow, 1 (satu) unit handphone Infinix hot 10 warna biru dengan simcard nomor 081294635125, 1 (satu) unit handphone Poco M3 warna hitam dengan simcard nomor 081311142075, seperangkat alat hisap sabu dan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dari penguasaan Para Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI No. PL54DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 November 2022 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1688 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

- PERTAMA : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

- KEDUA : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk dipertimbangkan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan *(natuurlijke persoon)* maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. **DWI YULIANI binti HERU HENDRO** dan Terdakwa II. **AZIS bin MUHAMMAD SAMBAS** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. tentang “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah ”*wederrechtelijk*”;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H., dalam bukunya ” *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” halaman 354-355 *wederrechtelijk* ini memiliki pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, yang didukung dengan barang bukti diperoleh alat bukti petunjuk melalui fakta hukum di persidangan terungkap sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2022 Terdakwa I. Dwi Yuliani dan Terdakwa II. Azis memesan narkotika jenis sabu kepada sdr Hardi (DPO) keesokan harinya sdr Hardi mengirimkan lokasi pengambilan narkotika jenis sabu kepada para terdakwa di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian setelah menerima lokasi tersebut kemudian Para Terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju Tanah Abang Jakarta Pusat bersama Saksi Rifan Maulana yang menggunakan sepeda motor seorang diri;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang tentukan oleh sdr Hardi lalu Terdakwa I. Dwi Yuliani mengambil kotak bekas korek kayu yang berisi narkotika jenis sabu selanjutnya Para Terdakwa bersama Saksi Rifan Maulana langsung pulang kerumah Para Terdakwa di Jl. Pertanian Gg. Menteng Rt. 004/04 No. 44 C Kel. Cipayung Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa sesampainya dirumah narkotika jenis sabu dengan berat 5 gram tersebut dibagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil, kemudian Saksi Rifan Maulana membawa sebanyak 10 (sepuluh) paket untuk dijual sedangkan sisanya disimpan dirumah Para Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 sekitar sore hari Terdakwa II Azis bersama Saksi Rifan Maulana menyetorkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) kepada sdr Hardi (DPO) dan Para Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 November 2022 Saksi Edi Setyawan, Saksi Shaendy Andara, SH dan Tim yang merupakan anggota Polri Polsek Mampang Prapatan melakukan penangkapan terhadap Saksi Rifan Maulana di Jl. Rawa Geni Gg. Dua Putri Rt. 003/07 Kel. Ratu Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu kemudian dari informasi yang diperoleh dari Saksi Rifan Maulana jika narkotika jenis sabu yang dimilikinya berasal dari Terdakwa I. Dwi Yuliani dan Terdakwa II. Azis, maka Saksi Edi Setyawan, Saksi Shaendy Andara, SH dan Tim melakukan pengembangan serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Dwi Yuliani dan Terdakwa II. Azis sekitar pukul 02.15 wib di rumah yang beralamat di Jl. Pertanian Gg. Menteng Rt. 004/04 No. 44 C Kel. Cipayung Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat dan ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi berat brutto 0,9 gram didalam dompet warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital merk krisbow, 1 (satu) unit handphone Infinix hot 10 warna biru dengan simcard nomor 081294635125, 1 (satu) unit handphone Poco M3 warna hitam dengan simcard nomor 081311142075, seperangkat alat hisap sabu dan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dari penguasaan Para Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI No. PL54DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 November 2022 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1688 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. tentang "*Tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, yang didukung dengan barang bukti diperoleh alat bukti petunjuk melalui fakta hukum di persidangan terungkap sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2022 Terdakwa I. Dwi Yuliani dan Terdakwa II. Azis memesan narkotika jenis sabu kepada sdr Hardi (DPO) keesokan harinya sdr Hardi mengirimkan lokasi pengambilan narkotika jenis sabu kepada para terdakwa di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa kemudian setelah menerima lokasi tersebut kemudian Para Terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju Tanah Abang Jakarta Pusat bersama Saksi Rifan Maulana yang menggunakan sepeda motor seorang diri;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang tentukan oleh sdr Hardi lalu Terdakwa I. Dwi Yuliani mengambil kotak bekas korek kayu yang berisi narkotika jenis sabu selanjutnya Para Terdakwa bersama Saksi Rifan Maulana langsung pulang kerumah Para Terdakwa di Jl. Pertanian Gg. Menteng Rt. 004/04 No. 44 C Kel. Cipayung Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa sesampainya dirumah narkotika jenis sabu dengan berat 5 gram tersebut dibagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil, kemudian Saksi Rifan Maulana membawa sebanyak 10 (sepuluh) paket untuk dijual sedangkan sisanya disimpan dirumah Para Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 sekitar sore hari Terdakwa II Azis bersama Saksi Rifan Maulana menyetorkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) kepada sdr Hardi (DPO) dan Para Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 November 2022 Saksi Edi Setyawan, Saksi Shaendy Andara, SH dan Tim yang merupakan anggota Polri Polsek Mampang Prapatan melakukan penangkapan terhadap Saksi Rifan Maulana di Jl. Rawa Geni Gg. Dua Putri Rt. 003/07 Kel. Ratu Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu kemudian dari informasi yang diperoleh dari Saksi Rifan Maulana jika narkotika jenis sabu yang dimilikinya berasal dari Terdakwa I. Dwi Yuliani dan Terdakwa II. Azis, maka Saksi Edi Setyawan, Saksi Shaendy Andara, SH dan Tim melakukan pengembangan serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Dwi Yuliani dan Terdakwa II. Azis sekitar pukul 02.15 wib di rumah yang beralamat di Jl. Pertanian Gg. Menteng Rt. 004/04 No. 44 C Kel. Cipayung Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat dan ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi berat brutto 0,9 gram didalam dompet warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital merk krisbow, 1 (satu) unit handphone Infinix hot 10 warna biru dengan simcard nomor 081294635125, 1 (satu) unit handphone Poco M3 warna hitam dengan simcard nomor 081311142075, seperangkat alat hisap sabu dan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dari penguasaan Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI No. PL54DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 November 2022 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1688 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. tentang "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah Majelis Hakim Pertimbangkan di atas dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara dan/atau besarnya pidana denda yang dijatuhkan, selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara *a quo* telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit – belit dan sopan di dalam persidangan;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Dwi Yuliani** binti **Heru Hendro** dan Terdakwa II. **AZIS** bin **Muhammad Sambas** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Dwi Yuliani** binti **Heru Hendro** dan Terdakwa II. **AZIS** bin **Muhammad Sambas** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) plastic bening kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,9 gram (netto 0,1688 gram) didalam dompet kecil warna coklat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit handphone merk Poco type M3 warna hitam berikut kartu SIM dengan nomor 081311142075;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix type Hot 10 warna biru berikut kartu SIM dengan nomor 081294635125;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk krisbow warna silver;
- Seperangkat alat hisap sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- dan 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- senilai Rp. 2.500.000,-;

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, Samuel Ginting, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Mona Pandegirot, S.H., M.H., dan Raden Ari Muladi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaripudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri Dwinanda Praramadhani, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rika Mona Pandegirot, S.H., M.H. Samuel Ginting, S.H., M.H.

Raden Ari Muladi, S.H

Panitera Pengganti,

Syaripudin, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)